

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 314/2538

นางสาวปัทมา ไกรพินิจหรือใจชื่อหรือ
ชื่นใจชื่อ กับพวก

โจทก์

ร้อยตำรวจเอกวีรพล รุจิรวงศ์ กับพวก

จำเลย

นางสาวปัทมา ไกรพินิจหรือใจชื่อหรือ
ชื่นใจชื่อ โจทก์ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 180

ความว่า โจทก์ที่ 1 มีความประสงค์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาเนื่องจากพิมพ์ผิด
พลาดรายละเอียดปรากฏตามคำร้องนั้นโปรดอนุญาต หมายเหตุ จำเลยทั้งสามได้รับ
สำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 308) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์มรดก
ของพลตำรวจเอกประเสริฐ รุจิรวงศ์ให้แก่นางสาวปัทมาไกรพินิจ หรือใจชื่อหรือชื่น
ใจชื่อและนายสมชนกไกรพินิจหรือใจชื่อหรือชื่นใจชื่อตามบัญชีทรัพย์ท้ายฟ้องรวม 7
รายการซึ่งมีเงินฝากประจำของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด สำนักงานใหญ่บัญชีเลข
ที่ 038 เป็นเงิน 112,195.02 บาท เงินในบัญชี ฝากประจำของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด สาขาประตูน้ำ บัญชีเลขที่ 2190 เป็นเงิน 2,000,000 บาท ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เจเนอรัลไฟแนนซ์จำกัดเลขที่วี/บี 08813, เลขที่ วี/
บี08814, เลขที่วี/บี 08922, เลขที่ 001445, เลขที่ วี/บี 08775, เลขที่ 0901 และ
เลขที่ 02426 รวม 7 ฉบับ เป็นเงินประมาณ 3,038,975.42 บาท หุ่นของธนาคาร

กรุงศรีอยุธยา จำกัด จำนวน 70,000 หุ้นหุ้นของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์กรุงศรีอยุธยา จำกัดจำนวน 2,500 หุ้น หุ้นของบริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา จำกัดจำนวน 200 หุ้น ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 4509 ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางปะกงอำเภอบางปะกง (บางปะกงล่าง)จังหวัดฉะเชิงเทราเนื้อที่ 22 ไร่ 3 งาน 91 ตารางวา โดยให้โจทก์ทั้งสองได้ 2 ส่วน ในจำนวน 11 ส่วน ในตัวทรัพย์สินดังกล่าว ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1ให้จำเลยทั้งสามแบ่งทรัพย์สินมรดกของพลตำรวจเอก ประเสริฐรุจิรวงศ์ ให้แก่โจทก์ที่ 2 ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องรายการที่ 1 ถึงที่ 7 โดยให้โจทก์ที่ 2 ได้ 1 ใน 10 ส่วน ในตัวทรัพย์สินดังกล่าว จำเลยทั้งสามฎีกา (อันดับ 296) โจทก์ที่ 1 ฎีกา ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2537 พร้อมกับยื่นคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รอไว้สั่งฎีกาเมื่อไต่สวนคำร้องแล้ว (อันดับ 300) โจทก์ที่ 1 ยื่นคำร้องนี้ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่ง ศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (อันดับ 308) ต่อมาเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2537 ศาลชั้นต้นไต่สวนคำร้องขอฎีกาอย่างคนอนาถา แล้วมีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ที่ 1 ฎีกาอย่างคนอนาถา ได้และสั่งรับฎีกาของโจทก์ที่ 1(อันดับ 316)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ข้อความที่ผู้ร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาในหน้า 8 บรรทัดแรกเป็นการเพิ่มเติมข้อความที่พิมพ์ตก มิได้เป็นการเสนอข้อหาใหม่ แม้จะขอแก้ไขเพิ่มเติมเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาในการยื่นฎีกาแล้วก็ตามผู้ร้องก็ขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ อนุญาตตามขอ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ข้อความที่ผู้ร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกาในหน้า 8 บรรทัดแรกเป็นการเพิ่มเติมข้อความที่พิมพ์ตก มิได้เป็นการเสนอข้อหาใหม่ แม้จะขอแก้ไข

เพิ่มเติมเกินระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาในการยื่นฎีกาแล้วก็ตามผู้ร้องก็
ขอแก้ไขเพิ่มเติมได้ อนุญาตตามขอ

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-ชลอ ทองแย้ม-ทวิช กำเนิดเพชร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>